

予備独自問題R5-17

(配点: 3)

月 日

月 日

次のⅠ及びⅡの【見解】は、刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項が、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、「逮捕の現場」で令状を必要とせずに搜索差押えをすることができるとしている根拠に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見解】

Ⅰ. 逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いため、裁判官による事前の令状審査を行う必要性がないことを根拠とする見解

Ⅱ. 逮捕の際には被逮捕者により証拠が隠滅されるおそれが高いため、これを防止して証拠を保全する緊急の必要性があることを根拠とする見解

【記述】

ア. Ⅰの見解に立っても、Ⅱの見解に立っても、搜索差押えの対象となる証拠は、逮捕の理由とされた被疑事実に関連する物に限られる。

イ. Ⅰの見解に立つと、搜索差押えをすることができるのは、証拠が存在する蓋然性が一般的に高いと認められる場所においてであると考えることになるため、逮捕が被疑者の隣人方で行なわれた場合、当該隣人方のほか、被疑者方でも搜索差押えを実施することができる。

ウ. Ⅰの見解に立っても、逮捕が被疑者ではない第三者の住居で行なわれた場合、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、当該住居で搜索差押えを実施することは違法であり、許されない。

エ. Ⅱの見解に立つと、搜索差押えをすることができるのは、逮捕の際に被疑者が証拠を隠滅することが可能な場所においてであると考えることになるため、逮捕が被疑者方の一室で行なわれた場合に、搜索差押えができるのは、逮捕が行なわれた時点で被疑者の手が届く場所に限られ、当該一室全体において実施することができるとは考えられない。

オ. Ⅱの見解に立つと、搜索差押えの要件として、被逮捕者が証拠を隠滅する具体的な危険が認められることが要求されることになる。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

ア 正しい

規則142条1項2号は、逮捕状に記載すべき事項として「罪名及び被疑事実の要旨」を挙げている。よって、220条1項2号及び同条3項が、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、「逮捕の現場」で令状を必要とせずに搜索差押えをすることができるとしている根拠に関して、Ⅰの見解に立っても、Ⅱの見解に立っても、搜索差押えの対象となる証拠は、逮捕の理由とされた被疑事実と関連する物に限られる。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

Ⅰの見解は、「逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いため、裁判官による事前の令状審査を行う必要性がないことを根拠とする見解」である。この見解によると、220条1項2号、3項の趣旨は、逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が一般的に高いため事前の令状審査を省略できるという点に求められる。そこで、Ⅰの見解に立つと、「逮捕の現場」は、仮に令状が発付された場合に搜索差押えが可能な範囲、すなわち、逮捕の場所と同一の管理権が及ぶ空間的範囲を意味すると解される。本記述では、逮捕が被疑者の隣人方で行なわれているため、Ⅰの見解からは、逮捕の場所である被疑者の隣人方と同一の管理権が及ぶ空間的範囲が「逮捕の現場」となり、無令状の搜索差押えをすることが可能となる。よって、逮捕に伴う無令状の搜索差押えができるのは、当該隣人方に限られ、被疑者方では搜索差押えを実施することができない。

ウ 正しい

Ⅰの見解は、「逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いため、裁判官による事前の令状審査を行う必要性がないことを根拠とする見解」である。逮捕に伴う無令状の搜索差押えについては、222条1項により102条2項が準用されており、同項は、「被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、搜索をすることができる。」と規定している。よって、Ⅰの見解に立っても、逮捕が被疑者ではない第三者の住居で行なわれた場合、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、当該住居で搜索差押えを実施することは違法であり、許されない。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

Ⅱの見解は、「逮捕の際には被逮捕者により証拠が隠滅されるおそれが高いため、これを防止して証拠を保全する緊急の必要性があることを根拠とする見解」である。この見解に立つと、逮捕に伴う無令状の搜索差押えが許容される「逮捕の現場」は、被逮捕者が証拠を隠滅することが可能な範囲、すなわち、その身体及びその手の届く範囲内にある場所ということになる。したがって、逮捕が被疑者方の一室で行なわれた場合、被逮捕者が証拠を隠滅することが可能な範囲とは、被疑者方の一室となるため、搜索差押えを当該一室全体において実施することができる。

オ 誤っている

Ⅱの見解は、「逮捕の際には被逮捕者により証拠が隠滅されるおそれが高いため、これを防止して証拠を保全する緊急の必要性があることを根拠とする見解」である。しかし、Ⅱの見解においても、逮捕に伴う無令状の搜索差押えの要件として、被逮捕者が証拠を隠滅する具体的な危険が認められることが要求されるわけではない。

以上により、正しい記述はアとウであり、したがって、正解は肢1となる。